



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0026255-49.2017.8.26.0050 Controle 692/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **FABIO ANTONIO BITTENCOURT OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Fábio Aguiar Munhoz Soares**

Vistos etc

FABIO ANTONIO BITTENCOURT DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06 e 61, I e 63 do Código Penal, **porque** no dia 3 de abril de 2017, por volta das 16h20, na rua Maria Gomes da Silva, altura do número 28, no Capão Redondo, nesta comarca, guardava drogas, para consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, ocultando 37 *eppendorfes* com 23,1 g de cocaína (item 1 do laudo de constatação a fl.4), 4 papelotes com 6,7g de maconha (item 2 de fls.4/5), além da quantia de R\$ 15,00 das vendas de entorpecentes já realizadas.

A denúncia foi recebida no dia 9 de maio de 2017 (fl.123), o réu foi citado (fl.126) e apresentou defesa prévia (fl.120), sendo designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado. Após, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DECIDO.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

Com efeito, a materialidade está demonstrada pelo laudo toxicológico e a autoria pelas demais provas produzidas.

Os policiais Jefferson e Ricardo afirmaram que estavam realizando diligências no local dos fatos, conhecido no meio policial por ocorrer prática de tráfico de entorpecentes, quando o policial Ricardo, passando-se por usuário de drogas, solicitou ao acusado Fábio, que já havia sido observado comercializando algo, que pela dinâmica do local, presumiu ser drogas, uma porção de maconha. Quando o acusado ofereceu a substância a Ricardo, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante, encontradas em sua posse outras tantas unidades de cocaína, maconha e dinheiro.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais, não se olvidando, ao contrário do que alega a d. defesa, terem ambos policiais se recordado da apreensão do dinheiro, das drogas e da sacola, irrelevante em tal aspecto o fato de outras pessoas não terem sido abordadas, porque ao final das contas as drogas estavam com o acusado e não com outra pessoa.

A prova acusatória, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de efetiva e válida contrariedade, não demonstrado nos autos que tenha de fato havido abuso por parte da polícia, o que seria de se exigir, dada a alegação do acusado em interrogatório quanto ao fato de não lhe pertencerem as drogas em questão, cabendo ressaltar em relação à localização dos entorpecentes não ter se vislumbrado qualquer contradição.

Fosse realmente dúbia ou mesmo frágil a prova, como alega a d. defesa, e teriam as testemunhas milicianas divergido em pontos relevantes, sendo absolutamente incoerente afirmar que estariam os policiais a trabalhar de maneira ilícita, ou seja, estariam a mentir e a dar causa à instauração de processo criminal através de provas forjadas quando não há nos autos nenhuma prova em tal sentido e, pelo contrário, há provas irrefutáveis do tráfico pelo acusado exercido, seja pela quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados no interior da sacola, além da forma de acondicionamento, acrescido à quantia apreendida, que leva a crer ser produto da venda ilícita.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, esta devidamente comprovada por laudo de exame



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

químico toxicológico, não assistindo razão à d. defesa ao sustentar insuficiência de provas quando de qualquer forma se evidencia destinar-se a droga apreendida ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente, sabido que no mais das vezes usuários de drogas também atuam na venda de drogas, recebendo a título de participação drogas para sustento do vício, o que, à evidência, não descaracteriza o tipo penal em questão.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido acusatório para condenar **FÁBIO ANTONIO BITTENCOURT DE OLIVEIRA**, como incurso nas penas do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06 e 61, I e 63 do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos arts. 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo, aumentando a pena em seguida de 1/6 por ser o acusado reincidente (fls. 133 e 136), obtendo-se assim a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e multa de 583 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras, vedada a redução da pena prevista no art. 33 § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a reincidência, impeditivo legal que é.

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial fechado, ante a reincidência, sem concessão de qualquer benefício (art. 44, *caput*, da Lei nº 11.343/06), não podendo o acusado apelar desta em liberdade, dado não ter vínculos com o distrito da culpa e por ter demonstrado com sua conduta absoluta tendência a práticas delitivas, haja vista ter cometido o crime em questão quando em gozo de cumprimento de pena em regime aberto (fls. 101/102), o que demonstra sua personalidade absolutamente deformada e distante de quem pretende conviver em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
17ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sociedade.

Recomende-se o acusado, pois e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se carta de guia, condenado o réu ainda no pagamento das custas, declarada a quantia apreendida perdida, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei nº 11.343/06, determinada também a incineração das drogas.

Publicada esta em audiência, saem as partes presentes intimadas. Registre-se oportunamente. Comunique-se. **NADA MAIS.** Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 25 de maio de 2017. Eu _____ (Samantha Buratti), Escrevente, digitei e subscrevi.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**